Politisk vilje til at finde en løsning for kystforeningen

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget rækker hånden ud til Foreningen til bevarelse af naturen og rekreative områder langs kysterne på Djursland. Formanden inviterer til møde og tilbyder lokaler uanset folkeoplysende status.

LARS NORMAN THOMSEN
JYLLANDS-POSTENS LOKALAVISER
lars.n.thomsen@jyla.dk

Der var en fremstrakt hånd fra Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget til Elsebeth Due Kjeldsen, formand for Foreningen til bevarelse af naturen og rekreative områder langs kysterne på Djursland, da hun onsdag i byrådets spørgetid fortalte, at Syddjurs Kommune har givet afslag på godkendelse af foreningen som folkeoplysende, fordi kommunen vurderer, at foreningen ikke opfylder kravene i Folkeoplysningsloven om almennyttig og kontinuerlig aktivitet.

Afslag på godkendelse Elsebeth Due Kjeldsen gentog, hvad hun også har gjort i Din Avis, at hun finder afgørelsen usaglig og diskriminerende.

Hun nævnte også, at foreningens udtalte modstand mod Grobundprojektet måske er en torn i øjet på dele af forvaltningen, som er tilhængere af Grobund.

To fremstrakte hænder

Michael Mikkelsen (DD), formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, gav den første fremstrakte hånd.

Formanden inviterede repræsentanter fra foreningen til et møde med udvalget og repræsentanter for forvaltningen.

»Mig bekendt er det altid muligt at få stillet lokaler til rådighed for foreninger, hvis de har et møde,« lød det fra Michael Mikkelsen.

Underforstået, at det egentlig er ligegyldigt, om man er blevet stemplet som folkeoplysende forening eller ikke.

Heine Skovbak Iversen (B), næstformand i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, trak på samme hammel som sin formand.

Skovbak, der var formand for udvalget i det tidligere byråd, gav udtryk for stor overraskelse over, at han ikke på sin formandsvagt var blevet informeret om sagen.

Møde på vej

Elsebeth Due Kjeldsen ser frem til, at der bliver sat et møde op inden længe, men hun fastholder, at foreningen vil have svar på de spørgsmål, som hun stillede i spørgetiden, der gik på, hvorfor foreningen ikke kan blive godkendt som folkeoplysende, når hun sammenligner med andre foreninger, som har fået kommunens stempel.

Svar til Din Avis

Din Avis har også bedt forvaltningen om at besvare en række spørgsmål i relation til denne sag.

Se artiklen nederst på siden.



Elsebeth Due Kjeldsen har med sit fremmøde i byrådets spørgetid formået at skaffe sig politisk lydhørhed, og nu er hun lovet at blive indkaldt til et møde med Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget og repræsentanter for forvaltningen. Pressefoto

Syddjurs Kommune svarer:

1 Hvad er de specifikke kriterier, som Syddjurs Kommune anvender for at godkende en forening som folkeoplysende, og hvordan vurderer kommunen, at Foreningen til bevarelse af naturen ikke opfylder disse kriterier?

Syddjurs Kommune anvender kriterierne i folkeoplysningslovens §§ 4 og 5. Det indebærer, at kommunen vurderer foreningens hovedvirksomhed og tager stilling til, om foreningen:

- tilbyder folkeoplysende virksomhed
- har en almennyttig og kontinuerlig virksomhed
- udøver frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde med udgangspunkt i aktivitet og et forpligtende fællesskab

I den konkrete sag er det vurderet, at foreningens hovedvirksomhed primært består af kommunikation og interessevaretagelse, og at der ikke er dokumenteret en tilstrækkelig kontinuerlig og deltagelsesbaseret aktivitet.

2 Kan Syddjurs Kommune give eksempler på de dokumenter og beviser, som Foreningen Aktive Bevaringsværdige Lystbåde, Lykkeskole, Mørkekammerklubben i Ebeltoft, Rosenholm Møntsamlerforening, Syddjurs private legestue, Tirstrup Varmtvandsbassin og Dansk Berner Sennen Klub har indsendt for at demonstrere deres aktiviteter, og hvordan adskiller disse sig fra Foreningen til bevarelse af naturens dokumentation?

Generelt dokumenterer godkendte folkeoplysende foreninger typisk:

- faste aktivitetsprogrammer
- regelmæssige medlemsaktiviteter
- organiserede forløb eller aktivitetsrækker
- beskrivelser af tilbagevendende aktiviteter

Vurderingen beror altid på en konkret helhedsvurdering af den enkelte forenings vedtægter, hovedvirksomhed og dokumenterede aktivitetsindhold.

I forhold til nævnte foreninger er Foreningen Aktive Bevaringsværdige Lystbåde og Tirstrup Varmtvandsbassin ikke folkeoplysende foreninger. Tirstrup Varmtvandsbassin er oprettet i Foreningsportalen som facilitet og ikke forening.

Syddjurs Kommune har givet afslag til andre foreninger i 2025 og 2024 efter en konkret individuel vurdering baseret på deres formål og aktiviteter.

3 Hvordan definerer Syddjurs Kommune "kontinuerlig folkeoplysende virksomhed" og "almennyttig aktivitet", og hvordan mener kommunen, at Foreningen til bevarelse af naturen ikke lever op til disse definitioner?

Ved vurderingen af, om der foreligger kontinuerlig folkeoplysende virksomhed, lægger kommunen vægt på, om der er tale om fast og tilbagevendende aktivitet rettet mod medlemmer eller deltagere, hvor der foregår organiseret foreningsarbejde.

Ved vurderingen af almennyttighed lægges der vægt på, om virksomheden ikke har privatøkonomisk formål og retter sig mod en bredere kreds.

Selv hvis et formål kan anses som almennyttigt, er det ikke tilstrækkeligt i sig selv. Der skal samtidig være tale om folkeoplysende og kontinuerlig aktivitet. I den konkrete sag er dette ikke dokumenteret.

Begreberne "kontinuerlig" og "almennyttig" er ikke nærmere defineret i folkeoplysningsloven, men fremgår af § 4, stk. 3. Forståelsen beror derfor på lovens formål, forarbejder og administrativ praksis, herunder § 14 om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

4 Hvilke specifikke aktiviteter har Foreningen til bevarelse af naturen indsendt dokumentation for, og hvorfor vurderer kommunen, at disse ikke er tilstrækkelige?

Foreningen har oplyst at have afholdt to generalforsamlinger eller medlemsmøder, udsendt otte nyhedsbreve samt deltaget i debat og medieomtale.

Kommunen har vurderet, at disse aktiviteter ikke dokumenterer en fast og tilbagevendende, deltagelsesbaseret medlemsaktivitet i lovens forstand.

5 Hvordan har Syddjurs Kommune vurderet de regelmæssige og praktiske aktiviteter i Foreningen Aktive Bevaringsværdige Lystbåde, Lykkeskole, Mørkekammerklubben i Ebeltoft, Rosenholm Møntsamlerforening, Syddjurs private legestue, Tirstrup Varmtvandsbassin og Dansk Berner Sennen Klub, og hvordan adskiller disse sig fra Foreningen til bevarelse af naturens aktiviteter?

Kommunen foretager ikke en generel sammenligning mellem foreninger, men en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Godkendte foreninger har typisk dokumenteret regelmæssige og organiserede medlemsaktiviteter, hvor deltagerne aktivt indgår i et forpligtende fællesskab.

I den foreliggende sag er hovedvirksomheden vurderet at være kommunikation og interessevaretagelse.

6 Hvordan har kommunen kommunikeret afslaget til Foreningen til bevarelse af naturen, og har der været mulighed for dialog eller yderligere forklaring på afgørelsen?

Afgørelsen blev meddelt skriftligt med begrundelse.

Efter modtagelse af klagen er kommunen i gang med en fornyet vurdering af sagen. Foreningen har således haft mulighed for at fremkomme med supplerende bemærkninger og oplysninger.

Der vil blive fremsendt et ny skriftligt svar på klagen.

7 Hvordan vurderer Syddjurs Kommune den folkelige opbakning til Foreningen til bevarelse af naturen, og kan dette have indflydelse på deres beslutning om godkendelse som folkeoplysende forening?

Kommunen vurderer ansøgninger efter de kriterier, der fremgår af folkeoplysningsloven. Folkelig opbakning eller offentlig opmærksomhed indgår ikke som selvstændige kriterier i vurderingen.

8 Er der en formel klageproces, som Foreningen til bevarelse af naturen kan følge for at få afgørelsen genovervejet, og hvad er de specifikke trin i denne proces

Folkeoplysningslovens tidligere centrale klagebestemmelser er ophævet.

Kommunen har derfor behandlet henvendelsen som en anmodning om genvurdering, hvilket er sket, og der vil blive fremsendt et nyt skriftligt svar.

Foreningen kan på et senere tidspunkt indsende en ny ansøgning, hvis aktivitetsgrundlaget ændres og kan dokumenteres.

9 Med tanke på, at forvaltningens afgørelse ville afføde polemik og kritik, hvorfor har man ikke vurderet, at den skulle løftes over på en dagsorden i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget til afgørelse?

Afgørelsen er truffet administrativt efter gældende kompetenceplan, som delegerer afgørelser på området til administrationen.

Sagen vedrører en konkret forvaltningsretlig vurdering af, om lovens kriterier er opfyldt. Der er ikke tale om en politisk prioritering eller ændring af praksis, men en anvendelse af gældende lovgivning.

Der har derfor ikke været grundlag for at forelægge sagen til politisk afgørelse.

Island i hjertet og på lærredet

Den dansk-islandske kunstner Helga Kristmundsdóttirs motiver er med stærk inspiration fra naturen, ikke mindst den islandske.

ANETTE BONDE
anbo@dinavis.dk

Malerier på staffeli, malerier på væggene, opstillet i lag på gulvet eller læner sig op ad bordben. Atelieret hjemme i Hyllested bærer vidnesbyrd om, at her arbejder en passioneret og produktiv kunstner.

»Ja, jeg maler hele tiden,« smiler den dansk-islandske kunstner Helga Kristmundsdóttir.

Motiverne og de mættede farver signalerer vildskab og skønhed, naturens pragt.

Hun betegner sine værker som abstrakte med elementer fra naturen, både den islandske med stenene, vandet og klipperne, og den danske med landskabets bløde bakker.

Malerierne er olie på hørlærred.

»Olien har en glød i sig selv og en dybde, som acrylfarver ikke har. Olie er både det bedste og det smukkeste.«

Man kan se Helga Kristmundsdóttirs værker ved Påskeudstillingen på Fuglsøcentret, hvor hun udstiller 15 malerier.

Fra det nordlige Island

Helga Kristmundsdóttir er vokset op på en lille bondegård i den nordlige del af Island. Der var 200 får, som hendes far alle kendte ved navn. Rideheste og heste til avl. Et liv med naturen som bagtæppe og vilkår.

»Vi red på heste, samlede får, og fiskede foreller og laks i søen,« mindes hun.

Ganske pudsigt i betragtning af hendes fremtidige karriere og succes som kunstner, så hun aldrig et maleri som barn. Det eneste var de tegninger og andre kreative ting, som hun og hendes søster, der er tre år ældre, hyggede sig med at lave.

Nogle så imidlertid allerede dengang hendes evner, idet Helga Kristmundsdottir blev bedt om at levere tegninger til skolebladet.

Ud i verden

I 1972 flyttede hun som 18-årig til hovedstaden Reykjavik og året efter startede hun på kunstakademiet, hvor hun under den fire-årige uddannelse specialiserede sig i keramik.

I 1978 lokkede verden udefra, og Helga Kristmundsdóttir rykkede til København. Her fik hun sammen med en veninde arbejde på Den Kongelige Porcelænsfabrik. I løbet af de fire år her uddannede hun sig som porcelænsmaler.

Herefter satte hun kursen tilbage mod Island, kom ind på kunstakademiet, og uddannede sig i de fire år indenfor tekstil og vævning. Desuden arbejdede hun med læder i et læderværksted.

Flytter til Danmark

Under opholdet i København mødte Helga Kristmundsdóttir sin mand Ejnar Gudnasson, der er uddannet kok. Sammen med deres datter flyttede de i 1989 tilbage til Danmark, denne gang til Aarhus. Her kom Helga Kristmundsdóttir ind på Aarhus Kunstakademi, hvor hun egentlig havde tænkt sig at videreuddanne sig inden for tekstil. I stedet blev det maleri, idet hun både som væver og keramiker manglede den teoretiske og basale baggrundsviden for at få billeder til at fungere. Det blev et skæbnesvangert valg for hende.

»Her fandt jeg ud af, hvor dejligt tilgængeligt det er er at male i forhold til både keramik og tekstil. Det kræver kun enkle værktøjer og forberedelser, og et maleri kan man blive ved med at male på, til man er tilfreds,« siger hun og tilføjer med et smil:

»Det tog mig 20 år at finde ud af, at billeder passer til mig.«

Helga Kristmundsdóttir har malet lige siden, og det er i tidens løb blevet til mange udstillinger og flotte anmeldelser. I 1998 blev hun valgt som Årets Kunstner i Ebeltoft Kunstforening.

»Det gav mig dengang tiltro til, at jeg var landet på den rette hylde.«

Fællesskab

Helga Kristmundsdóttir ser hvert år frem til at deltage i Forårsudstillingen på Fuglsøcentret, hvor medlemmerne af »Syddjurs Kunstnere« deltager. Her møder og genser hun sine kunstner-kollegaer i Syddjurs.

Tidligere var de sammen om Åbne Værksteder, som Aarhus Amt i sin tid stod for. Her åbnede kunstnere op for publikum i deres atelierer rundt om i amtet, og som afslutning mødtes de til evaluering med spisning. Da Åbne Værksteder stoppede i forbindelse med nedlæggelsen af amterne, besluttede de medvirkende kunstnere fortsat at mødes. Det udmøntede sig i 2006 til dannelse af foreningen »Professionelle kunstnere i Syddjurs« med 15 medlemmer. I dag er der 33. Foreningen fik senere navneforandring til »Syddjurs Kunstnere«.

Hensigten med foreningen var at holde sammen på det fællesskab, der var opstået blandt de professionelle kunstnere. Alle havde en solid faglig uddannelse og medlemskab af BKF, (Billedkunstneres Forbund, red.).

Helga Kristmundsdóttir har lige siden deltaget i påskeudstillingen hvert år.

»At lave kunst foregår for det meste alene. Det er så fint at have det fællesskab, både med forberedelserne og selve udstillingen. Det er jo som mine arbejdskammerater, og vi har det rigtig godt med hinanden.«

Påskeudstillingen på Fuglsøcentret omfatter både den store fællesudstilling i den store sal Ovalen og mindre separate udstillinger.

Det skorter ellers ikke på udstillingsmuligheder. Helga Kristmundsdóttir har indtil videre hele ni udstillinger i år, både separate og med deltagelse i fællesudstillinger. Hun har netop afsluttet en separatudstilling på Kulturgrunden i Hornslet, og efter påskeudstillingen på Fuglsøcentret gælder det en fællesudstilling på Filosoffen i Odense.

Stilen

Helga Kristmundsdóttirs palet er lige så barsk og usentimental som naturens. En gennemgående modsætnikng mellem det lyse vand og de mørke klipper ridses op, nuanceret af det visne okkergule græs, det grønne mos og de jernboldige stenblikke.

Hvis der er tale om en symfoni, er det mere Wagner og Sibelius end Schubert og Mozart, mere reomantik end nyklassicisme. Malerierne er på én gang knoglestærke og lyriske i deres grundstemning.

Af Tom Jørgensen i 101 Kunstner 2012



Helga Kristmundsdóttir betegner selv sine værker som abstrakte med elementer fra naturen, både den islandske med stenene, vandet og klipperne, og den danske med landskabets bløde bakker. Foto: Anette Bonde.

✓Træfældning
✓topkapning
✓ stubfræsning
✓haveservice
SønderSKOV
tlf: 26 22 01 67
skovogjagt@hotmail.dk
www.soender-skov.dk

Dit lokale TS-center
holmriis
El • Energi • Sikring
Kontakt os - hvis du også vil spare penge, bo miljøvenligt og sikkert.
Ring allerede i dag på tlf. 8634 1444
DIN LOKALE EL- OG ENERGI INSTALLATØR
Individuel el • Energioptimering • Varmepumper • Solceller • Sikring/alarmer

ROSMUS ENTREPRENØRSERVICE Aps
Aut. kloakmester
v/ brdr. Kejser
Jørgen: 20 46 23 92 . Jens: 20 46 23 91 . Fax 86 33 72 92
Styret underboring
Jord-, kloak-, belægnings- og dræningsarbejde udføres.

E.R. Service ApS
Din lokale VVS og Tømrer partner på Djursland
Vi udfører alle opgaver og services inden for VVS og tømrearbejde.
Aut. VVS
86 34 46 00
emil@erservice.dk
Vi kommer på hele Djursland
Tømrer 27 19 38 28
rasmus@erservice.dk
www.erservice.dk
Martin Hansensvej 32 . 8400 Ebeltoft
anne@erservice.dk . www.erservice.dk